

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3621/2536

ธนาคาร กสิกร ไทย

กอง มรดก ของ นาย ง่วน ฮง แซ่ลี้ โดย

นายสถาพร อภิชนศิริกุล

โจทก์

ผู้ร้อง

ทนายทนายธรรม

ผู้ร้อง

นาย วา รัชย์ อภิชนศิริกุล

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 65

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 288

สิทธิในการดำเนินคดีทางศาลจะมีได้ก็แต่เฉพาะบุคคลเท่านั้นซึ่งคำว่าบุคคล หมายถึงบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล กองมรดกของผู้ตายหากมีกฎหมายใดบัญญัติให้มีสภาพเป็นนิติบุคคลไม่ จึงไม่มีอำนาจดำเนินคดีร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึดได้

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้ตามสัญญากู้และจำนอง ศาลชั้นต้น พิพากษาให้จำเลยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ย แต่จำเลยไม่ชำระหนี้ โจทก์จึงขอให้บังคับ คดี และนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำ พิพากษา

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ที่ดินที่โจทก์นำยึดเป็นของนายง่วนฮงโดยใส่ชื่อจำเลยถือ กรรมสิทธิ์แทน ต่อมานายง่วนฮงถึงแก่กรรมทรัพย์สินมรดกยังไม่ได้แบ่ง จำเลยซึ่งเป็น

ทนายทคนหนึ่งปิดบังทรัพย์มรดกโดยนำที่ดินดังกล่าวไปจำนองแก่โจทก์ โจทก์รับ
จำนองโดยไม่สุจริตขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึด

โจทก์ให้การและแก้ไขคำให้การว่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นของจำเลย
โจทก์รับจำนองโดยสุจริต ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 55 สิทธิ
ในการดำเนินคดีทางศาลจะมีได้ก็แต่เฉพาะบุคคลเท่านั้นซึ่งคำว่า บุคคลหมายถึง
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 65
นิติบุคคลจะมีขึ้นได้ก็แต่ด้วยอาศัยอำนาจแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น
กองมรดกของผู้ตายหากมีกฎหมายใดบัญญัติให้มีสภาพเป็นนิติบุคคลไม่ เช่นนี้ แม้
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาทที่โจทก์นำยึดจะเป็นทรัพย์สินที่นายง่วนสงให้จำเลยถือ
กรรมสิทธิ์แทนตั้งที่ผู้ร้องอ้างและฎีกา กองมรดกนายง่วนสงผู้ร้องซึ่งไม่มีสภาพเป็น
นิติบุคคลตามกฎหมาย ก็ไม่มีอำนาจดำเนินคดีร้องขอให้ปล่อยได้

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-ปรีชา ธนानันท์-อัครวิทย์ สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ